Recht & Papier

Recht & Papier · Bericht zur Fallakte

Fiktives Portfolio-Beispiel · keine Rechtsberatung und keine anwaltliche Freigabe.

Anliegen: Ordentliche Arbeitgeberkündigung aus Arbeitnehmersicht.
Analysestichtag: 2026-11-10
Ergebnisformat: 1.0 · Quellenstand: termination-2026-11-10-e1a8f4ba0853

Bestätigte Tatsachen und Belegstellen

Art der Kündigung: Ordentliche Arbeitgeberkündigung
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Art der Kündigung: Ordentliche Arbeitgeberkündigung“

Zugang am: 2026-11-10
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Zugang am: 2026-11-10“

Beschäftigt seit: 2017-03-01
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Beschäftigt seit: 2017-03-01“

Genanntes Vertragsende: 2026-12-31
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Genanntes Vertragsende: 2026-12-31“

Vertrag und Tarif geprüft: Gesetzliche Frist, keine abweichende Vertrags- oder Tarifregel
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Vertrag und Tarif geprüft: Gesetzliche Frist, keine abweichende Vertrags- oder Tarifregel“

Probezeit: Nein
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Probezeit: Nein“

Schriftliches Original erhalten: Ja
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Schriftliches Original erhalten: Ja“

Behördliche Zustimmung / Sonderkündigungsschutz: Nein
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Behördliche Zustimmung / Sonderkündigungsschutz: Nein“

Bundesland des Arbeitsgerichts: Nordrhein-Westfalen
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Bundesland des Arbeitsgerichts: Nordrhein-Westfalen“

Vollmacht: Vollmacht beigefügt
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Vollmacht: Vollmacht beigefügt“

Betriebsratsanhörung: Kein Betriebsrat
Beleg: dev-01-document, Seite 1: „Betriebsratsanhörung: Kein Betriebsrat“

Chronologie

2017-03-01 · Beschäftigt seit

2026-11-10 · Zugang am

2026-12-31 · Genanntes Vertragsende

Berechnungen und Voraussetzungen

Klagefrist im unterstützten Grundfall: 2026-12-01
2026-11-10 + drei Wochen = 2026-12-01; danach ggf. nächster Werktag am Arbeitsgericht in NRW = 2026-12-01. Zugangstag nicht mitgezählt.
Voraussetzungen: Zugang eines schriftlichen Originals bestätigt. Keine behördliche Zustimmung und kein Sonderkündigungsschutz laut bestätigter Angabe. Zuständiges Arbeitsgericht in NRW; Feiertagskalender ausschließlich 2026/2027. Sonderfälle und nachträgliche Klagezulassung nicht entschieden.
Quellen: § 4 KSchG; § 187 BGB; § 188 BGB; § 222 ZPO; § 46 ArbGG; § 2 Abs. 1 Feiertagsgesetz NW

Gesetzlicher Vergleichstermin: 2027-02-28
9 volle Beschäftigungsjahre bei Zugang → 3 Monat(e) zum Monatsende (§ 622 Abs. 2 BGB). Kein Verschieben des Kündigungstermins wegen Wochenenden oder Feiertagen.
Voraussetzungen: Gesetzliche Grundregel: keine abweichenden Vertrags- oder Tariffristen bestätigt. Keine Probezeit und kein Sonderfall laut bestätigten Angaben. Nur Fristvergleich; keine Entscheidung über die Wirksamkeit der Kündigung.
Quellen: § 622 BGB; § 187 BGB; § 188 BGB

Rechtliche Prüfpunkte

Diese Prüfung entscheidet nicht über die Wirksamkeit der Kündigung. Sozialauswahl, Kündigungsgrund und Sonderkündigungsschutz sind nicht abschließend geprüft.
Quellen: § 1 KSchG; § 23 KSchG

Die Beendigung durch Kündigung erfordert Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Das Original muss gesondert geprüft werden.
Quellen: § 623 BGB

Das genannte Vertragsende 2026-12-31 liegt vor dem berechneten gesetzlichen Vergleichstermin 2027-02-28. Auslegung und Rechtsfolgen anwaltlich klären.
Quellen: § 622 BGB

Fehlende Unterlagen und Fragen für das anwaltliche Gespräch

Originale, Kündigungsgrund und Anwendbarkeit des Kündigungsschutzes anwaltlich prüfen lassen.

Verwendete Quellen

§ 130 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html

§ 174 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__174.html

§ 187 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__187.html

§ 188 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__188.html

§ 193 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__193.html

§ 622 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__622.html

§ 623 BGB · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

§ 1 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__1.html

§ 4 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__4.html

§ 5 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__5.html

§ 7 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__7.html

§ 23 KSchG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/__23.html

§ 102 BetrVG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__102.html

§ 222 ZPO · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__222.html

§ 46 ArbGG · abgerufen 2026-11-10
https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/__46.html

§ 2 Abs. 1 Feiertagsgesetz NW · abgerufen 2026-11-10
https://recht.nrw.de/lrgv/gesetz/01012000-bekanntmachung-der-neufassung-des-gesetzes-ueber-die-sonn-und-feiertage/

Technische Prüfungen

Schema, Belegstellen und unterstützte Rechenregeln geprüft. Nutzerbestätigung ist keine anwaltliche Prüfung. Freie Modellschlussfolgerungen sind nicht freigegeben.